

조문별 제정 이유서

1. 총칙(안 제1조부터 제5조까지 신설)

가. 제정 이유

- 재외동포청 자체감사 규정의 제정 목적 및 용어, 적용범위, 자체감사의 대상기관 및 종류 등을 규정함

나. 제정 내용

- 자체감사 대상기관을 「재외동포청 직제」에 따른 재외동포청, 「재외동포기본법」에 따른 재외동포협력센터로 규정함
- 자체감사의 종류를 종합감사, 특정감사, 복무감사, 일상감사로 구분하여 규정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 재외동포청 자체감사에 관한 세부 사항을 규정함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

2. 자체감사기구의 구성과 운영(안 제6조부터 제11조까지 신설)

가. 제정 이유

- 자체감사를 적극적으로 수행하여 효율적이고 내실 있는 감사활동이 이루어질 수 있도록 자체감사기구의 구성·운영 등을 규정함

나. 제정 내용

- 자체감사기구의 독립성, 공정성 보장을 위한 감사인력의 적절한 배치, 전문역량 강화, 감사담당자 우대 등을 규정함
- 감사 직무의 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 경우 감사 직무에서의 배제 등을 규정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 효율적이고 내실 있는 감사활동을 도모함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

3. 자체감사 활동(안 제12조부터 제27조까지 신설)

가. 제정 이유

- 감사계획 수립, 감사활동의 준비 · 실시 · 종료 · 결과보고 관련 절차 및 내용을 규정함

나. 제정 내용

- 감사담당관의 연간감사계획, 감사실시계획 수립 의무 규정
- 감사담당관의 결과 보고서 작성 및 청장 보고 의무 규정
- 감사결과 처리기준으로 변상명령, 징계 또는 문책요구, 시정요구, 주의요구, 개선요구, 권고, 통보, 고발을 구분하여 규정
- 감사결과에 대한 재심의 신청 절차, 감사결과의 원칙적 공개 등 규정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 자체감사 활동 관련 절차 및 내용 등을 구체적으로 규정함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

4. 적극행정 면책(안 제28조부터 제32조까지 신설)

가. 제정 이유

- 적극행정에 대한 면책 근거 · 절차 등을 규정함

나. 제정 내용

- 면책요건, 면책신청 및 결정 관련 절차 등을 규정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 국가 또는 공공 이익 증진을 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리한 경우, 관련자에 대하여 불이익 처분을 요구하지 않거나 감경하여 처리할 수 있는 근거 · 절차 등을 마련

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.